

Vertrag

zwischen

der **Schweizerischen Eidgenossenschaft**

vertreten durch

das **Bundesamt für Strassen ASTRA**, 3003 Bern

(nachfolgend ASTRA genannt)

und

der **Schweizerischen Bundesbahnen SBB**

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

vertreten durch

SBB Infrastruktur

Netzdesign, Anlagen und Technologie

Vulkanplatz 11

8048 Zürich

(nachfolgend SBB genannt)

betreffend

NS	01
UH-km	
Objekt-Nr.	311.02
Kanton	Zürich
Gemeinde	Wallisellen
Parzellen-Nr.	10825
LVS-Nr.	

Unterhalt und Betrieb des Bauwerks

**TRA ZH Seebach – Verzw. Brüttisellen
(Brücke Viadukt Weidenholz, Wallisellen)**

Inventarobjekt-Nr.	BW / TBA	Objektname	Bez.
01.01.42.311.02		TRA ZH Seebach – Verzw. Brüttisellen (Brücke Viadukt Weidenholz, Wallisellen)	ASTRA

SBB-Linie	km	Objektname	Vertrag Nr.	Obj-Nr.
745	108.942 – 108.947	Bru Vi Weidenholz	90052193	4415

1. Gesetzliche Grundlagen

Dieser Vertrag basiert auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:

- Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG, SR 725.11);
- Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007 (NSV, SR 725.111);
- Bundesgesetz vom 22. März 1985 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVG, SR 725.116.2);
- Verordnung vom 7. November 2007 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVV, SR 725.116.21).

2. Ausgangslage

Mit der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) wurde das Eigentum an den Nationalstrassen per 1. Januar 2008 auf den Bund übertragen. Bestandteil der Nationalstrassen sind u.a. die Kunstbauten, einschliesslich Über- und Unterführungsbauwerke, die beim Bau erforderlich wurden (Art. 2 Bst. b NSV). Der Bund kann sich an den Kosten für den Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen nur beteiligen, wenn es sich entweder um Bestandteile der Nationalstrasse handelt oder wenn eine Anlage der Nationalstrasse dient (Art. 8 und 9 MinVV).

Beim vorliegenden Bauwerk handelt es sich **nicht** um einen Bestandteil der Nationalstrasse. Es wurde ausschliesslich im Interesse der SBB erstellt. Der Bund kann sich somit nicht an den Kosten des Unterhalts und Betriebs beteiligen.

Das Bauwerk befindet sich jedoch auf einem Grundstück im Eigentum des Bundes. Auf die grundbuchliche Eigentumsübertragung wird verzichtet.

Mit diesem Vertrag soll die Eigentumsabgrenzung und damit die Zuständigkeit für den Betrieb und Unterhalt sowie das Vorgehen bei Arbeiten am Objekt unter Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen geregelt werden.

3. Objektbeschreibung

Die Brücke «Viadukt Weidenholz» überquert die Nationalstrasse (N01) östlich der Überführung Kriesbachstrasse und wurde im Jahr 1987 erstellt.

Allfällige Werkleitungen Dritter werden mittels öffentlich rechtlicher Bewilligungen geregelt.

4. Eigentumsverhältnisse

Das Objekt befindet sich auf der Parzelle 10825 in der Gemeinde Wallisellen. Das Grundstück der Parzelle 10825 befindet sich grundbuchlich im Eigentum des Bundes.

In teilweiser Abänderung dieser grundbuchlichen Regelung wird festgehalten, dass sich das Objekt (Brücke Viadukt Weidenholz) (Ziffer 3) im Eigentum der SBB befindet.

5. Zuständigkeiten / Kostentragung für den Unterhalt und den Betrieb

Die Vertragsparteien sind verantwortlich für den fachgerechten Unterhalt und Betrieb ihres Eigentums. Sie tragen die Kosten vollumfänglich selber.

6. Informationsaustausch

Der gemäss Ziffer 5 Verpflichtete informiert den Vertragspartner über allfällige Mängel und insbesondere bei geplanten Unterhaltsarbeiten über den Unterhaltsbedarf sowie über den Stand der Arbeiten.

Vorgängig zur Planung und Arbeitsvergabe ist unter Vorbehalt dringlicher Arbeiten der Vertragspartner über die geplanten Arbeiten sowie die daraus resultierenden Kosten anzuhören. Der Verpflichtete hat insbesondere dafür zu sorgen, dass der Vertragspartner bei allfällig geplanten Arbeiten seine Bedürfnisse einbringen kann und in der Lage ist, die notwendigen finanziellen Mittel zur Kostenbeteiligung bereit zu stellen.

7. Haftung

7.1 Zwischen den Vertragsparteien

Für den Schaden infolge Nichterfüllung oder nicht richtiger Erfüllung dieses Vertrags haftet der jeweils durch diesen Vertrag Verpflichtete.

7.2 Gegenüber Dritten

Die Haftung gegenüber Dritten richtet sich ausschliesslich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die gerichtlichen Verfahren und die aussergerichtlichen Verhandlungen zu führen soweit sich Ansprüche Dritter gegen sie richten (beispielsweise in ihrer Eigenschaft als Werkeigentümer).

Soweit der geltend gemachte Schaden durch Nichterfüllung oder nicht richtige Erfüllung dieses Vertrags der anderen Partei entstanden ist, steht der beklagten Partei ein Rückgriffsrecht zu.

Ist die beklagte Partei der Ansicht, dass ein allfälliger Schadenersatz ganz oder teilweise durch die andere Partei zu tragen ist, so ist diese unter Einräumung der Gelegenheit zur Stellungnahme umgehend und laufend über das Verfahren zu informieren.

Im gegenseitigen Einverständnis kann die Verhandlungsführung an die andere Partei delegiert werden.

8. Übertragung

Unter Vorbehalt anderslautender gesetzlicher Bestimmungen kann dieser Vertrag nur im schriftlichen Einverständnis beider Parteien auf einen Dritten übertragen werden.

9. Vertragsänderungen

Für die Änderung dieses Vertrages bedarf es der schriftlichen Form. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei einer allfälligen baulichen Änderung / Umgestaltung / Ausbau des Objekts oder wenn sich die Situation aus anderen Gründen (neue tatsächliche Verhältnisse, Änderung der gesetzlichen Vorschriften) wesentlich verändert hat, gemeinsam und partnerschaftlich eine einvernehmliche Lösung zur Anpassung dieser Vereinbarung zu suchen.

10. Veröffentlichung, Information und Transparenz der Verwaltung

Gestützt auf das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ, SR 152.3) ist die Bundesverwaltung verpflichtet, der Öffentlichkeit den Zugang zu amtlichen Dokumenten zu gewährleisten. Die SBB nimmt davon Kenntnis und akzeptiert, dass der vorliegende Vertrag sowie alle damit verbundenen amtlichen Dokumente der Öffentlichkeit auf Anfrage zugänglich gemacht werden können.

11. Streitigkeiten

Unter Vorbehalt von Ziffer 9 legen die Vertragsparteien Streitigkeiten nach Möglichkeiten durch Verhandlungen bei. Im Übrigen ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) anwendbar.

12. Inkrafttreten und Dauer

Dieser Vertrag tritt sofort in Kraft und gilt für die Lebensdauer des Objekts.

13. Anhänge

Die folgenden Anhänge bilden einen integrierten Bestandteil dieses Vertrags:

- Übersichtsplan ASTRA
- Grundbuchplan
- Objektplan (Situation und Schnitte 1:200/50)
- Fotos

Dieser Vertrag wurde in zweifacher Ausführung ausgefertigt. Je ein Exemplar befindet sich bei den Vertragsparteien.

Für das ASTRA



Otto Noger
Filialchef Winterthur



Marcel Berger
Bereichsleiter

Winterthur, den

20.12.2024

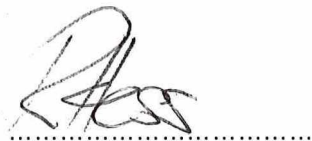
Winterthur, den

20.12.2024

Für die SBB



Konrad Streckeisen
Leiter Perimeter Nord
Netzdesign, Anlagen und Technologie



Raphael Hess
Lifecycle Decision Maker Ingenieurbau
Netzdesign, Anlagen und Technologie

Zürich, den

16.12.2024

Zürich, den

18.12.2024